

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

CONSEJO EDITORIAL

Luis Aguiar de Luque
José Álvarez Junco
Paloma Biglino Campos
Bartolomé Clavero
Elías Díaz
Carmen Iglesias
Santos Juliá
Francisco J. Laporta
Benigno Pendás García
Francisco Rubio Llorente
Ángel Sánchez Navarro
Joan Subirats Humet
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna
María Isabel Wences Simón

Colección: *Estudios Políticos*

Director: JOAN SUBIRATS HUMET

PRESIDENCIALISMO Y PARLAMENTARISMO

AMÉRICA LATINA Y EUROPA MERIDIONAL:

Argentina, Brasil, Chile, España, Italia,
México, Portugal y Uruguay

JORGE LANZARO (ed.)

Octavio AMORIM NETO	Gianfranco PASQUINO
Alejandro BONVECCHI	Peter M. SIAVELIS
Marina COSTA LOBO	José TUDELA ARANDA
Jorge LANZARO	Diego VALADÉS
Juan Luis PANIAGUA	Javier ZELAZNIK

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Madrid, 2012

- RANDALL, Vicky y SVÅSAND, Lars (2002). «Party Institutionalization in New Democracies», *Party Politics*, 8:1, pp. 5-29.
- RODRIGUES, Leôncio Martins *et al.* (1993). *Em defesa do presidencialismo*, Río de Janeiro: Espaço e Tempo.
- SAMUELS, David y SHUGART, Matthew (2010). *Presidents, Parties, Prime Ministers. How the Separation of Powers affects Party Organization and Behavior*, Cambridge: Cambridge University Press.
- SCHATTSCHEIDER, Eric (1942). *Party Government*, New York: Holy, Rinehart & Winston.
- SCHEDLER, Andreas (2006). *Electoral Authoritarianism*, Boulder: Lynne Rienner.
- SHUGART, Matthew y Carey, John M. (1992). *Presidents and Assemblies*, New York: Cambridge University Press.
- SIAVELIS, Peter (2000). *The President and Congress in Postauthoritarian Chile*, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
- SIAVELIS, Peter (2009). «Enclaves de la transición y democracia chilena», *Revista de Ciencia Política*, 29:1, pp. 3-21.
- STEPAN, Alfred y SKACH & CINDY (1994). «Presidentialism and Parliamentarism in Comparative Perspective», en Linz, Juan J. y Valenzuela, Arturo (eds.) *The Failure of Presidential Democracy*, Baltimore. The Johns Hopkins University Press.
- STOKES, Susan (1999). «Political Parties and Democracy», *Annual Review of Political Science*, 2, pp. 243-267.
- SUNDQUIST, James L. (1988). «Needed: A Political Theory for the New Era of Coalition Government in the United States», *Political Science Review* 103, pp. 613-635.
- WALKER, Ignacio (2004). «Chile: Three Stories of Informal Institutions in a Limited Democracy», ponencia presentada en la conferencia «*Informal Institutions and Politics in Latin America*», University of Notre Dame.
- WEAVER, Kent y ROCKMAN, Bert (eds.) (1993). *Do Institutions Matter?*, Washington DC: The Brookings Institution.
- WEBB, Paul y POGUNTKE, Thomas (2005). *The Presidentialisation of Parliamentary Democracies?*, Oxford: Oxford University Press.
- WEYLAND, Kurt (1996). «Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities», *Studies in Comparative International Development*, 31:3, pp. 3-31.
- ZOVATTO, Daniel y OROZCO, Jesús (eds.) (2007). *Reforma política y electoral en América Latina*, México: IDEA-Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

ARGENTINA: RECURSOS DE GOBIERNO Y FUNCIONAMIENTO DEL PRESIDENCIALISMO

ALEJANDRO BONVECCHI Y JAVIER ZELAZNIK

Este capítulo analiza los vínculos entre los recursos de gobierno a disposición del Poder Ejecutivo y el funcionamiento del régimen presidencial en Argentina. La literatura sobre el presidencialismo argentino se ha ocupado, en general, de describir y criticar sus rasgos institucionales «hiperpresidenciales», de evaluar la eficacia del Presidente para tramitar su agenda en el Congreso (Alemán y Calvo, 2008; Calvo, 2008) o de caracterizar la relación entre Ejecutivo y Legislativo (Mustapic, 2000, 2002; Jones, 2002;). Sin embargo, pese a la riqueza de las discusiones normativas y de los análisis empíricos preexistentes, se ha prestado poca atención a los recursos de que dispone el Presidente argentino para gobernar y a los efectos que el uso de tales recursos tiene sobre el funcionamiento del régimen político. Este artículo se propone contribuir a llenar ese vacío en la literatura desarrollando e ilustrando empíricamente el siguiente argumento, que tiene sus antecedentes en Mainwaring y Shugart (1997): el Poder Ejecutivo argentino posee recursos institucionales que le permiten gobernar de manera virtualmente unilateral, pero el uso efectivo de estos recursos es contingente con respecto a la distribución del poder partidario y al nivel de integración de los partidos políticos.

El trabajo se organiza en tres secciones. La primera sección describe los recursos institucionales, partidarios y fiscales que el Presidente argentino tiene a su disposición para gobernar. La segunda sección examina el vínculo entre los distintos recursos de gobierno descritos y la actividad legislativa del Congreso y del Ejecutivo en el actual período democrático. La última sección concluye evaluando la significación de los hallazgos empíricos para el funcionamiento del régimen presidencial en Argentina.

1. Los recursos de gobierno del poder ejecutivo

El régimen político argentino es, desde la organización nacional en 1853, un régimen presidencialista. Como todos los sistemas presidenciales, está caracterizado por un conjunto de instituciones típicas: Ejecutivo monista y unipersonal; elección popular directa y mandato fijo del presidente; elección popular directa y mandato fijo del Congreso. Como en todo sistema presidencialista, el carácter monista y unipersonal del Poder Ejecutivo y la separación de orígenes, supervivencia y propósitos entre Ejecutivo y Legislativo, albergan el potencial para bloqueos en la toma de decisiones y crisis de gobierno. Sin embargo, tal como se describe a continuación, el régimen político argentino confiere al Presidente un conjunto de herramientas para prevenir la emergencia de estos problemas o, eventualmente, desactivarlos.

El Poder Ejecutivo cuenta con recursos institucionales y fiscales que pueden servir para formar y mantener coaliciones legislativas y avanzar en su agenda política. Por medio de esos recursos el Presidente puede armar y desarmar su gabinete, modificar las competencias de los ministerios, emitir disposiciones legislativas de manera autónoma o por delegación legislativa, vetar total o parcialmente leyes del Congreso, manipular las transferencias intergubernamentales que sostienen las cuentas públicas de los gobiernos subnacionales y beneficiar o castigar directamente a actores políticos y económicos. Estas capacidades de las que está dotado el presidente argentino tienen impactos diversos sobre el funcionamiento del régimen político. Esta sección describe cada uno de los recursos de gobierno y esboza, de manera general, la utilidad de cada uno de ellos para el ejercicio del gobierno por parte del Presidente.

1.1. LOS RECURSOS INSTITUCIONALES DEL PODER EJECUTIVO

Aquí se analizan tres de los recursos institucionales a disposición del Presidente, cuya combinación le confiere un lugar dominante en la arquitectura constitucional y el sistema político: el gabinete, el poder de veto, y el poder de decreto autónomo.¹

¹ Fuera de la discusión quedarán los decretos emitidos por delegación legislativa.

1.1.1. El gabinete

Al igual que en los sistemas presidenciales típicos, el Presidente argentino puede designar y remover a los miembros de su gabinete de manera unilateral y exclusiva. El control de la designación y remoción de los miembros del gabinete es uno de los elementos de contraste más notorio entre los regímenes presidenciales y los parlamentarios. Ese control le permite al presidente concentrar el poder de manera que el Ejecutivo aparezca, efectivamente, como un órgano unipersonal.

La única excepción al respecto, introducida en la reforma constitucional de 1994, concierne al Jefe de Gabinete: éste puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras, lo cual no ha ocurrido al menos durante los primeros 17 años de existencia de esta institución. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en regímenes parlamentarios, el Congreso no tiene la posibilidad de nombrar a su reemplazo, lo cual queda enteramente a criterio del Presidente.

El presidente también puede establecer la estructura del gabinete definiendo la naturaleza de sus carteras. De acuerdo con la Constitución (artículo 100), el número y competencia de los ministerios deben ser definidos por una ley especial enviada al Congreso por el Jefe de Gabinete. Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene la atribución de dictar decretos de naturaleza legislativa (ver más abajo), con lo cual se encuentra capacitado para determinar por su cuenta el número de ministerios, así como sus atribuciones.

El sistema institucional argentino contempla la responsabilidad colegiada por los actos de gobierno. De acuerdo con la Constitución, tanto en su texto original de 1853 como en la versión reformada de 1994, la intervención de los ministros es condición necesaria para la validez de los actos realizados por el Presidente (artículo 100). Sin embargo, este instituto, más cercano a la tradición parlamentaria que a la presidencial, debe ser entendido como la contracara del poder exclusivo del presidente para remover (o amenazar con remover) de sus cargos a los ministros que se nieguen a convalidar sus actos con sus firmas, y designar en su lugar a quienes estén dispuestos a hacerlo, lo que desincentiva las prácticas colegidas.

Estos poderes son importantes ya que colocan en las manos del presidente el control de la estructura burocrática del estado y, dada la baja institucionalización de la carrera administrativa (Spiller y Tomassi, 2007), le proporcionan una importante capaci-

dad de designar personal dentro de la estructura amplia del Poder Ejecutivo. El control de los cargos ministeriales en el gabinete y el consecuente manejo de la estructura burocrática asociada a ellos, son importantes herramientas en las manos del presidente ya que le permiten no sólo escoger personas que de acuerdo a su criterio representen mejor la agenda que quiera llevar a cabo en cada cartera, sino también alcanzar otros objetivos: centralizar el control de la formulación e implementación de la agenda presidencial; pagar el apoyo electoral a miembros de su partido o de otros partidos; equilibrar la distribución del poder entre las diferentes facciones dentro del partido del presidente; extender el apoyo legislativo mediante la distribución de cargos ministeriales a partidos de la oposición; comunicar a la población y/o al Congreso determinado estilo de gobierno; indicar preferencia sobre el instrumento de toma de decisión; y afianzar vínculos con sectores sociales. En definitiva, el control sobre el gabinete ejecutivo le permite plasmar en términos organizativos el tipo de liderazgo que el presidente plantea para su gobierno (Amorim Neto, 2006).

Se ha afirmado que el presidencialismo, a diferencia del parlamentarismo, desincentiva la utilización de los cargos ministeriales para la formación de coaliciones que le permitan extender el apoyo legislativo (Linz, 1994; Valenzuela, 1994; Lijphart, 1993). Sin embargo, estudios más recientes han mostrado que muy frecuentemente los presidentes han sido capaces de construir coaliciones de gobierno utilizando los cargos ministeriales como forma de «pagar» el apoyo legislativo por parte de los partidos que forman la coalición (Deheza, 1997; Altman, 2000; Zelaznik, 2001; Amorim Neto, 2002; Cheibub, 2007; Chasquetti, 2008). Ello es especialmente importante cuando el partido del presidente carece de una mayoría en el Congreso y necesita extender su base de apoyo legislativo.

1.1.2. *El poder de veto*

El poder reactivo más importante conferido al Presidente argentino es el de vetar las leyes sancionadas por el Congreso, lo que le permite evitar que el Congreso realice cambios no deseados al *status quo*. En el diseño constitucional, el veto aparece como un instrumento especialmente poderoso ya que el Presidente dispone, por un lado, de un veto fuerte y, por otro lado, de veto total y parcial.²

² La única excepción al poder de veto, según el artículo 40 de la Constitución, son las leyes de convocatoria a consultas populares.

El veto del presidente es fuerte porque se necesita una mayoría calificada para que el Congreso pueda insistir con la ley sancionada. El presidente debe comunicar todo veto al Congreso dentro de los 10 días de sancionada la ley que desee objetar, y el Congreso sólo puede imponerse al veto, e insistir con la ley originariamente sancionada, si cuenta con dos tercios de los votos en cada cámara (Constitución Nacional, artículo 83). Por consiguiente, cualquier presidente que cuente con un tercio de apoyo legislativo en al menos una cámara puede mantener el veto y evitar cambios no deseados en el *status quo*.

El otro elemento relevante de este recurso institucional es que el veto puede ser tanto total como parcial. Ello implica que el Presidente puede objetar la totalidad de una ley o cualquier fragmento de ella, en cuyo caso puede promulgar parcialmente las partes no vetadas de la ley.³ Mientras el veto total habilita al Ejecutivo a bloquear leyes que alejan el *output* legislativo de sus preferencias, el veto parcial con promulgación parcial le permite implementar aquellas provisiones que acercan el *output* legislativo a sus preferencias, dejando de lado las provisiones no deseadas, o destinadas a satisfacer intereses locales o sectoriales.

1.1.3. *El poder de decreto*

El mayor poder proactivo que tiene a su disposición el presidente dentro del diseño institucional argentino es la capacidad de emitir decretos constitucionales, conocidos como decretos de necesidad y urgencia (DNU). Los DNU permiten al Ejecutivo, en situaciones de «necesidad y urgencia», emitir disposiciones de carácter legislativo que alteran automáticamente el *status quo* sin contar con delegación previa del Congreso. En la práctica institucional argentina, los DNU han variado tanto en sus características institucionales como en la frecuencia de su uso. Pese a estas variaciones, hay un elemento institucional persistente a lo largo del tiempo: la aprobación tácita de los decretos por parte del Congreso. Según esta regla, los DNU permanecen vigentes a menos que ambas cámaras de Congreso los rechacen de manera explícita. Ese es uno de los motivos que hacen que el poder de decreto en Argentina sea institucionalmente más fuerte que en Brasil, donde el presidente

³ El veto parcial fue explícitamente incorporado al texto constitucional en la reforma de 1994, pero su práctica había sido frecuente ya con anterioridad, bajo la cobertura jurídica de distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia.

puede dictar *medidas provisionarias* que sólo conservan vigencia jurídica si ambas cámaras las aprueban explícitamente. Así, pues, el silencio legislativo valida los DNU en Argentina, pero hace caer las medidas provisionarias en Brasil.

Es posible distinguir cuatro etapas en la utilización del poder de decreto. En la primera etapa, desde la organización nacional hasta la asunción de Carlos Menem en 1989, los DNU fueron una herramienta para-constitucional escasamente utilizada, restringida a dar respuesta a situaciones excepcionales. Según cálculos de Ferreira Rubio y Goretti (1996), en todos los periodos constitucionales entre 1853 y 1989 se emitieron cerca de 35, 10 de los cuales fueron dictados por el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).

La segunda etapa se abre con la asunción de Menem en julio de 1989. En gran medida como resultado de la crisis económica que atravesaba el país, los DNU empezaron a ser utilizados como un recurso de poder ordinario en el proceso de toma de decisiones: durante este período se emitieron 166 decretos de necesidad y urgencia (Ferreira Rubio y Goretti, 1996). En términos institucionales, esta segunda etapa se caracteriza no sólo por una mayor utilización de los DNU, sino también por la ampliación de su cobertura jurídica, ya que en 1990 la Corte Suprema de Justicia convalidó la emisión de DNU en «situaciones de necesidad y urgencia». Adicionalmente, el mismo fallo de la Corte estableció que los DNU deberían ser comunicados al Congreso, incorporando una instancia de control. Aún así, los DNU siguieron siendo un instrumento para-constitucional.

La tercera etapa está marcada por la constitucionalización de los DNU en la reforma constitucional de 1994. Por un lado, ello le aportó legitimidad y legalidad plena a un instrumento de poder que se había utilizado, hasta entonces, de manera para-constitucional. Por el otro lado, su incorporación al texto constitucional vino acompañada por una serie de limitaciones a su uso, que en la práctica resultaron no siempre efectivas. En primer lugar, se reforzó el carácter excepcional de los DNU, vinculándolos de manera expresa a situaciones de necesidad y urgencia; en segundo lugar, se definieron cuatro áreas de políticas públicas respecto de las cuales no pueden emitirse DNU: legislación tributaria, penal, electoral y de partidos políticos (artículo 99, inciso 3); finalmente, se estableció de manera general un mecanismo de control parlamentario de los DNU, cuya reglamentación debía realizarse mediante ley del Congreso, cosa

que hizo sólo 12 años después de haberse aprobado la reforma constitucional.

La cuarta etapa se inició en julio de 2006 con la reglamentación del control legislativo de los DNUs por medio de la ley 26.122. Siguiendo lo estipulado en 1994 por la Constitución, la reglamentación establece que los decretos deben ser comunicados al Congreso dentro de los diez días de su dictado y considerados durante otros diez días por una comisión bicameral especial, la que en caso de no expedirse debe girar de manera automática los decretos a cada una de las Cámaras. Adicionalmente, la ley confiere rango jurídico al mecanismo de aprobación tácita de los DNU utilizado hasta entonces. Sin embargo, la ley establece dos modificaciones que implican rupturas con la práctica hasta entonces vigente. En primer lugar, el Congreso debe expedirse sobre la validez de los decretos mediante resoluciones de cada cámara, lo cual implica que la decisión legislativa sobre los DNU no está sujeta a veto presidencial, ya que sólo las leyes pueden vetarse. En segundo lugar, el Congreso se expide mediante votación a libro cerrado: los DNU se aprueban o se rechazan, pero no pueden ser modificados como un proyecto de ley ordinario.⁴

Esas dos modificaciones operan en sentido divergente respecto del poder relativo del Presidente y del Congreso. Por un lado, la votación a libro cerrado limita el poder del Congreso y, correlativamente, aumenta el del Presidente, en la medida en que aquel no tiene la capacidad de discriminar entre las cláusulas del DNU deseadas y no deseadas: o acepta todas o las rechaza todas. Por el otro lado, la imposibilidad de vetar la resolución legislativa sobre el decreto fortalece la posición del Congreso frente al presidente, especialmente en el caso de presidentes minoritarios (Shugart y Carey, 1992; Negretto, 2002). Hasta la aprobación de la ley 26.122, si el Congreso sancionaba una ley rechazando un DNU el Presidente podía preservar la vigencia del decreto vetando la ley derogatoria y manteniendo el veto, para lo que sólo requería el apoyo de un tercio de los legisladores en una de las Cámaras. Dado que el presidente ya no puede vetar la decisión del Congreso, para preservar la vigencia de un DNU requiere del apoyo de al menos la mayoría de los legisladores en una de las cámaras, evitando así que el Congreso

⁴ Sin embargo, la misma ley preserva la facultad del Congreso de introducir modificaciones a los decretos mediante leyes. Tales modificaciones se encuentran sujetas al veto presidencial.

pueda rechazarlo (Bonvecchi y Zelaznik, 2006).⁵ Se pasó así de un mecanismo que posibilita la *usurpación* de poderes legislativos (el presidente gobierna sobre el rechazo de ambas Cámaras), a otro mecanismo que requiere, al menos, la *delegación tácita* del Congreso o, más precisamente, de una de sus Cámaras.

El poder conferido por los DNU, aun con las limitaciones introducidas en 1994 y 2006, permite al Poder Ejecutivo argentino imponer legislación de su preferencia con mayor facilidad que presentando un proyecto de ley al Congreso e impulsando su sanción, siempre que el partido de gobierno controle o pueda negociar el apoyo de al menos la mayoría de una Cámara: para convertir un proyecto en ley se necesita la aprobación de las dos Cámaras del Congreso y éste tiene autonomía para introducir las modificaciones que considere pertinentes; en contraste, para sostener un decreto, basta con el apoyo pasivo de una sola Cámara y el Congreso no puede introducirle cambio alguno.⁶

Con estos recursos institucionales, el Poder Ejecutivo puede legislar sobre la mayoría de los asuntos públicos. Aun cuando la Constitución establece que los DNU pueden dictarse «solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes» (Artículo 99, inciso 3), la ausencia de precisión en el texto constitucional sobre la naturaleza de esas «circunstancias excepcionales» transforma el dictado de los DNU en una decisión soberana: es el Presidente quien decide sobre la existencia de las «circunstancias excepcionales» que justifican la emisión de estos decretos. Así, pues, mientras la distribución del poder partidario se lo permita, el Presidente puede gobernar por decreto.

1.2. LOS RECURSOS PARTIDARIOS DEL PODER EJECUTIVO

Los poderes institucionales deben ser analizados no sólo combinándolos entre sí, sino también en conjunción con los poderes partidarios (Shugart y Carey, 1999). En cualquier sistema demo-

⁵ Nótese que lo aquí señalado respecto de presidentes minoritarios es también válido cuando el grado de faccionalización de un partido de gobierno con mayoría legislativa es lo suficientemente elevado como para poner en riesgo la sanción de las iniciativas preferidas por el Presidente (Epstein y O'Halloran, 1999).

⁶ El mismo procedimiento debe utilizarse, de acuerdo con la Ley 26.122, para el tratamiento de los decretos delegados, de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en uso de facultades legislativas explícitamente delegadas por el Congreso.

crático la impronta del jefe de gobierno en el proceso de toma de decisiones está fuertemente determinada por las características del sistema de partidos y de las organizaciones partidarias que lo conforman. Los poderes partidarios más importantes se relacionan con el contingente legislativo del presidente, la cohesión de los partidos políticos y la posición ideológica relativa del partido del presidente respecto del resto de los partidos políticos. Estas tres características se vinculan, por su parte, con la fragmentación, institucionalización y polarización del sistema partidario (aunque este último punto quedará fuera del presente análisis). El contingente legislativo es la proporción de bancas que el partido del presidente tiene en el Congreso. Existe una vasta literatura respecto del impacto que tiene poseer una mayoría o cuasi mayoría legislativa sobre la capacidad del jefe de gobierno para llevar adelante su agenda política (Mayhew, 1991; Mainwaring, 1993; Jones, 1995; Chasquetti, 2008). Aunque la evidencia empírica no es conclusiva, las expectativas teóricas de la corriente principal en el debate es que poseer un contingente legislativo mayoritario o cuasi-mayoritario (al menos un 45 % de los legisladores), constituye un recurso central para que el presidente pueda avanzar con su agenda de gobierno.

En el período democrático iniciado en Argentina en 1983 se registran pocas situaciones en las cuales el Ejecutivo haya contado con mayoría en ambas Cámaras del Congreso. Las siguientes tablas muestran la composición de las dos Cámaras del Congreso desde 1983.

Como puede apreciarse, los presidentes argentinos suelen contar con una base legislativa amplia, pero rara vez obtienen la mayoría en ambas cámaras legislativas. Los únicos casos de presidentes estrictamente mayoritarios fueron los dos primeros años del segundo gobierno de Menem (1995-1997) y la mayor parte del gobierno de Kirchner (2003-2007).⁷ Aún en el caso del gobierno del Kirchner, esa mayoría se vio afectada por defecciones dentro del bloque parlamentario del partido del presidente. Lo mismo ocurrió durante los dos primeros años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2009): aunque inició su gobierno con mayoría en ambas cámaras, ese apoyo se erosionó

⁷ En el caso de Kirchner, la mayoría sólo se consolidó a los seis meses de iniciado su mandato y se disolvió un año y medio después debido a conflictos dentro del partido oficial. La mayoría se reconstituyó a principios de 2006, tras las elecciones legislativas de 2005 y la construcción de una alianza entre el Frente Para la Victoria de Kirchner, y el Peronismo Federal (Bonvecchi y Zelaznik, 2006).

TABLA 1
Principales bloques legislativos en la Cámara de Diputados, 1983-2009

	83-85	85-87	87-89	89-91	91-93	93-95	95-97	97-99	99-01	01-03	03-05	05-07	07-09	09-11
UCR	50,8	50,8	45,3	35,4	32,7	32,7	26,5	26,5	33,5	26,3	17,9	16,0	10,2	16,7
PJ/FPV	43,7	39,8	40,6	48,0	45,5	49,0	51,8	46,3	39,3	45,5	50,2	52,9	50,6	33,5
FREPASO	—	—	—	—	—	1,2	10,1	14,8	14,4	6,6	1,2			
Peronismo disidente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	7,0	5,1	16,8
Otros	5,5	9,4	14,1	16,6	21,8	17,1	11,6	12,4	12,8	21,6	27,9	24,1	34,1	33,0
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia sobre información electoral del Ministerio del Interior.

NOTAS: Cada columna indica períodos comenzando el 10 diciembre del primer año, y terminando el 10 de diciembre del segundo año. Los números en negrita indican partido del presidente. UCR: Unión Cívica Radical. PJ/FPV: Partido Justicialista (hasta 2003 inclusive). Frente para la Victoria (desde 2005). Las bancas de FPV en 2005-2007 y 2007-2009 incluyen, respectivamente, 20 y 9 bancas de Peronismo Federal.

TABLA 2
Principales bloques legislativos en el Senado, 1983-2009

	83-86	86-89	89-92	92-95	95-98	98-01	01-03	03-05	05-07	07-09	09-11
UCR	39,1	39,1	30,4	20,8	26,4	27,8	33,3	33,3	23,6	16,7	23,6
PJ	45,7	45,7	58,7	62,5	54,2	54,2	56,9	56,9	56,9	58,3	45,8
FREPASO	—	—	—	—	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		
Peronismo disidente	—	—	—	—	—	—	—	2,8	4,2	5,6	20,8
Otros	15,2	15,2	10,9	16,7	19,4	16,6	8,3	12,5	12,5	19,4	15,3
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

FUENTE: Elaboración propia sobre información electoral del Ministerio del Interior.

Notas: Cada columna indica períodos comenzando el 10 diciembre del primer año, y terminando el 10 de diciembre del segundo año. Para los períodos 1998-2001 y 2001-2003, la UCR es el partido del presidente entre 10 de diciembre de 1999 y 21 de diciembre de 2001. Los números en negrita indican partido del presidente.

muy ponto, tras el alejamiento de un número importante de diputados del bloque oficialista.

Si bien en Argentina predominan los presidentes minoritarios, su situación contrasta con la mayoría de los presidentes minoritarios de la región sudamericana. En primer lugar, porque la mayoría de los presidentes argentinos desde 1983 perteneció a un partido que contaba con mayoría en al menos una de las Cámaras. Ello incluye a todos los presidentes minoritarios del periodo con la excepción de los dos últimos años del gobierno de Alfonsín (1987-1989) y de todo el gobierno de De la Rúa (1999-2001), los dos únicos presidentes del periodo que pertenecían a la UCR. Puesto de otro modo: todos los presidentes justicialistas tuvieron mayoría en al menos una de las cámaras, mientras que para los presidentes radicales eso ocurrió solamente en los primeros cuatro años del gobierno de Alfonsín (1983-1987). En segundo lugar, la situación de los presidentes argentinos difiere de sus colegas sudamericanos porque aun cuando el partido del presidente no tuvo mayoría en el Congreso, su contingente legislativo fue de al menos el 45% de las bancas. Esa cuasi-mayoría es importante en la medida en que, tal como varios estudios han señalado, es funcionalmente equivalente a una mayoría (Strom, 1990; Deheza, 1997; Zelaznik, 2001; Chasqueti 2008).

Así, pues, el patrón argentino de presidente minoritarios podría ser redefinido como uno de presidentes cuasi-mayoritarios, o mayoritarios unicamerales. El único caso que se aparta de este patrón es el gobierno de De la Rúa, cuyo partido contaba con poco más de un tercio de los diputados y un cuarto de los senadores. Sin embargo, el gobierno de De la Rúa también se aparta del patrón por otras dos características. En primer lugar, porque De la Rúa fue el único presidente que confrontó un Senado con mayoría del principal partido opositor, el Partido Justicialista (peronista).⁸ En segundo lugar, porque de la Rúa encabezó una alianza electoral entre su partido, la UCR, y el FREPASO, que llevó a un gobierno de coalición que efectivamente poseía al menos una cuasi-mayoría en la Cámara de Diputados.⁹ En términos de su apoyo legislativo, entonces, presidentes peronistas fuertes contrastan con presidentes radicales débiles o moderadamente fuertes.

⁸ En el caso de Alfonsín, durante todo su gobierno el PJ fue la primera minoría en el Senado, sin llegar nunca a tener la mitad de las bancas.

⁹ Esta cuasi-mayoría fue ampliada por la incorporación de Acción por la República a la coalición de gobierno en marzo de 2001, pero resultó debilitada por defecciones tanto de la UCR como del FREPASO.

La cohesión de los partidos políticos se refiere a la consistencia del apoyo que pueden otorgar: una mayoría partidaria construida sobre la base de un partido altamente faccionalizado elimina parte de las ventajas de poseer dicha mayoría. La cohesión se ha analizado de diferentes maneras. La forma más directa de medirla es evaluando la cohesión de los partidos en las votaciones parlamentarias. Carey y Shugart (1995) toman como indicador las características del sistema electoral, asumiendo que ellas proveen incentivos para unificar a los políticos alrededor de propuestas nacionales o dividirlos en torno de problemas locales. Aquí se adopta como indicador de cohesión el grado de nacionalización de los partidos, que indica la medida en que el electorado de cada partido se encuentra concentrado en la arena nacional o distribuido en arenas locales.

El nivel de nacionalización puede utilizarse como indicador de cohesión en tanto cuenta el grado de integración política de los partidos, esto es, de las consecuencias que el nivel de nacionalización tiene sobre los objetivos y la toma de decisiones partidarias (Fillipov *et al.*, 2004; Chhibber y Kollman, 2004). Los líderes territoriales de partidos desnacionalizados están principalmente interesados en los resultados electorales de nivel subnacional más que del nacional, porque es aquél al que se vincula de manera directa con su supervivencia política. Es por eso que los incentivos de esos líderes para coordinar sus decisiones en la arena nacional resultan significativamente debilitados, como también se debilitan los incentivos para impulsar políticas públicas de alcance nacional en lugar de buscar beneficios particularistas para sus distritos. Por el contrario, los partidos más nacionalizados tendrían mayores incentivos para operar de manera cohesionada alrededor de una agenda de políticas públicas de alcance nacional.

Es posible identificar un declive en el actual período democrático respecto del grado de la integración de los partidos políticos. El indicador seleccionado para la integración partidaria, el Party Nationalization Score (PNS) desarrollado por Jones y Mainwaring (2003), mide el grado de concentración territorial del voto de cada partido: los mayores valores en el índice equivalen a mayor nacionalización del voto; los menores valores en el índice equivalen a mayor territorialización del voto. Los partidos políticos están nacionalizados cuando obtienen proporciones similares del voto popular en los diferentes distritos que componen el mapa electoral; están, en cambio, desnacionalizados cuando compiten sólo en un nivel de gobierno o unos pocos distritos, o recogen proporciones

desiguales del voto en los diferentes distritos en que compiten. La tabla 3 muestra los valores para el partido de cada presidente argentino desde 1983, junto con información que resume las características de los contingentes legislativos del presidente.

TABLA 3

Poderes partidarios de los presidentes argentinos, 1983-2009

Presidente	Partido del presidente	Mayoría en diputados	Mayoría en senado	Integración partidaria (PNS) del partido del presidente
Alfonsín, 1983-1987	UCR	Sí	No	0,88
Alfonsín, 1987-1989	UCR	No*	No	0,88
Menem, 1989-1995	PJ	No*	Sí	0,88
Menem, 1995-1997	PJ	Sí	Sí	0,82
Menem, 1997-1999	PJ	No*	Sí	0,81
De la Rúa, 1999-2001	UCR	No	No	0,76
Duhalde, 2002-2003	PJ	No	Sí	0,68
Kirchner, 2003-2007	PJ	Sí	Sí	0,76
Fernández de Kirchner, 2007-	PJ	Sí	Sí	0,73

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos electorales del Ministerio del Interior.

NOTA: El asterisco indica que el partido del presidente tiene una cuasi-mayoría (al menos 45% de las bancas).

Aunque las diferencias no parecen ser tan dramáticas como en los casos de Perú o Venezuela (Jones y Mainwaring, 2003), la caída del Party Nationalization Score para la UCR y el PJ sugiere que la cohesión del grupo legislativo habría sido más difícil de mantener.¹⁰ Ante partidos cuyos líderes devinieron crecientemente más preocupados por maximizar intereses locales que nacionales, el Presidente habría necesitado incrementar la utilización

¹⁰ Bonvecchi (2010) encuentra evidencia de ello para leyes fiscales y Feierherd (2009) para la composición misma del Congreso.

de otros recursos para construir coaliciones legislativas, aun para aquellas formadas únicamente por su propio partido.

1.3. LOS RECURSOS FISCALES DEL PODER EJECUTIVO

El Poder Ejecutivo argentino tiene a su disposición una serie de transferencias intergubernamentales que funcionan como recursos de gobierno. El valor político de estas transferencias para el Presidente depende de una doble lógica. Por un lado, el Presidente valora el grado de discrecionalidad que el formato institucional de cada transferencia le confiere para manejar los fondos correspondientes: prefiere la mayor discrecionalidad posible para así apropiarse del eventual rédito político de los efectos que los fondos puedan generar en la economía local. Por otro lado, el Presidente aprecia también el valor político que cada transferencia tiene para los gobernadores provinciales, el que depende de su formato institucional: sin dinero, los gobernadores carecen de recursos para construir y mantener coaliciones en sus provincias, por lo cual prefieren un formato que les garantice la recepción de fondos antes que la discrecionalidad en su manejo (Bonvecchi y Lodola, 2010). De acuerdo con esta doble lógica, las transferencias intergubernamentales políticamente más valiosas para el Presidente argentino son aquellas que le confieren el mayor grado posible de discrecionalidad y, simultáneamente, garantizan en la mayor medida posible a los gobernadores seguridad en la recepción del dinero pero con la menor discrecionalidad posible para administrarlo.

Para medir el valor político de las transferencias intergubernamentales se sigue aquí el procedimiento propuesto por Bonvecchi y Lodola (2010): se operacionaliza el grado de discrecionalidad de las transferencias para el Presidente y para los gobernadores, y luego se combinan las mediciones para ilustrar la doble lógica del valor político de cada transferencia. Así, pues, la discrecionalidad presidencial sobre cada transferencia se define según el control que el Ejecutivo nacional posea sobre cinco dimensiones de su formato institucional: el monto, la distribución geográfica, el timing de la asignación, el pago y la asignación específica de los fondos.¹¹ Siguiendo las variaciones institucionales típicas en la legislación correspondiente, las transferencias se clasifican como altamente

¹¹ Para una discusión detallada de estas dimensiones, véase Bonvecchi y Lodola (2010).

discrecionales cuando el Presidente controla todas las dimensiones; como de discrecionalidad media cuando controla monto, timing y pago, y de baja discrecionalidad cuando sólo controla timing y pago. La discrecionalidad de los gobernadores se define por el control que los Ejecutivos provinciales ejercen sobre cuatro dimensiones de cada transferencia: reasignación, timing, contratación y monitoreo. Siguiendo, de nuevo, las variaciones típicas en la legislación correspondiente, las transferencias se clasifican como altamente discrecionales cuando los gobernadores controlan todas las dimensiones; como de discrecionalidad media cuando controlan la mayoría de ellas; y como de baja discrecionalidad cuando controlan apenas dos dimensiones. La aplicación combinada de estas tipologías de discrecionalidad al conjunto de las transferencias intergubernamentales distribuidas con regularidad en Argentina desde el comienzo de la actual etapa democrática (1983) permite clasificar a cada transferencia según su doble valor político: para el Presidente y para los gobernadores. Esta información se presenta en la tabla 4.

Con este complejo conjunto de recursos fiscales, el Poder Ejecutivo argentino puede obtener la cooperación de los gobiernos provinciales y de los representantes de las provincias en el Congreso para aprobar sus iniciativas legislativas. Típicamente, estos recursos son empleados para conseguir votos a favor de proyectos de contenido fiscal que, por su propia naturaleza, afectan las cuentas públicas provinciales: reformas de la legislación impositiva, cambios en las reglas de distribución de los ingresos tributarios entre los distintos niveles de gobierno, modificaciones a la legislación presupuestaria. Bonvecchi (2010) ha encontrado que el tipo de transferencia utilizado para obtener cooperación de las provincias para proyectos de contenido fiscal varía según el grado de integración de los partidos políticos nacionales: cuanto mayor el grado de integración, menor la discrecionalidad de las transferencias empleadas. Los partidos integrados buscan triunfar en todos los distritos subnacionales, para lo cual necesitan maximizar la seguridad en la recepción del dinero antes que la discrecionalidad del Presidente para distribuirlo.

Además de las transferencias intergubernamentales, el Poder Ejecutivo argentino posee otro recurso fiscal de utilidad para formar y mantener coaliciones legislativas: el poder de modificación presupuestaria. En virtud de este poder, delegado por el Congreso con frecuencia prácticamente anual de 1996 a 2006 y de manera

TABLA 4
Discrecionalidad de las transferencias intergubernamentales en Argentina

Discrecionalidad gubernatorial	Discrecionalidad presidencial		
	Alta	Media	Baja
Alta	Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fondo de Desarrollo Regional (FDR).	Promoción Industrial. Promoción No Industrial. Adelantos de Coparticipación.	Coparticipación Federal de Impuestos (CFI). Fondo para Programas Sociales del Conurbano Bonaerense. Fondo de Infraestructura Social Básica. Fondo para Desequilibrios Fiscales Provinciales. Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). Fondo Especial del Tabaco. Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI). Regalías Petroleras.
Media	Redescuentos del Banco Central. Fondo para Reforma del Sector Público Provincial.	Presupuesto para Obras Públicas. Coparticipación Vial. Programa de Financiamiento Ordenado (PFO). Autorizaciones de Endeudamiento.	Fondo para la Transferencia Educativa. Subsidios y Compensaciones para Tarifas de Servicios Públicos.
Baja	Bonos del Tesoro Nacional (BOTESO).	Consolidación de Deudas (BOCON). Rescates de Sistemas Previsionales.	—

FUENTE: Bonvecchi y Lodola (2010) sobre la base de la legislación orgánica correspondiente.

permanente desde entonces, el Ejecutivo puede cambiar el destino de las partidas presupuestarias, subejecutarlas o no ejecutarlas en absoluto, sin solicitar consentimiento del Congreso (Rodríguez y Bonvecchi, 2006). El poder de modificación presupuestaria ha sido utilizado típicamente en combinación con la sobreestimación o la subestimación de los ingresos tributarios en el cálculo del presupuesto nacional. Durante la década de 1990, el Ejecutivo sistemáticamente sobreestimó los ingresos impositivos y utilizó la insuficiencia de los ingresos efectivos como justificación para reducir el gasto público y reasignar partidas presupuestarias a voluntad. Desde 2003 se utilizó un procedimiento equivalente pero basado en la subestimación de los ingresos: cuando éstos se revelaron como mayores a lo previsto, el Poder Ejecutivo utilizó sus facultades presupuestarias para incorporar los nuevos ingresos al presupuesto y asignarles, a discreción, nuevos gastos.

Con estos recursos, el Presidente argentino puede utilizar las partidas presupuestarias como herramientas de negociación con legisladores o gobernadores provinciales durante la totalidad del ejercicio fiscal. En tanto le permite modificar el presupuesto a voluntad, el poder presupuestario delegado por el Congreso al Ejecutivo convierte a las partidas presupuestarias aprobadas por los legisladores en cartas de intención cuya implementación es contingente al apoyo exhibido por los legisladores a las iniciativas del Ejecutivo en el curso del año. Este poder resulta eficaz para construir coaliciones o mantener su disciplina siempre que los partidos con representación parlamentaria presenten un bajo nivel de integración política o el partido del Presidente controle la mayoría en al menos una cámara del Congreso. Si los partidos representados en el Congreso tienen un alto nivel de integración política, los legisladores tienen incentivos para decidir una distribución universalista de las partidas presupuestarias para todas las provincias en lugar de maximizar la obtención de beneficios particularizados para sus distritos o electorados sectoriales (Baron, 1989; véase Bonvecchi, 2010 para Argentina). Si el partido de gobierno carece de mayoría en ambas cámaras no podría evitar la aprobación de modificaciones presupuestarias no deseadas por parte de la mayoría opositora. En ese caso el presidente y su partido pueden pergeñar una estrategia de bloqueo que tenga como resultado la no aprobación del presupuesto por parte del Congreso, en cuyo caso corresponde, de acuerdo con la Ley 24.156 de Administración Financiera (artículo 27), prorrogar el presupuesto

del ejercicio anterior, el que puede ser modificado de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, algo que de hecho ocurrió en el año 2010 respecto de la discusión legislativa del Presupuesto Nacional para el período 2011.

2. Los recursos de gobierno y el funcionamiento del régimen presidencial

Los recursos institucionales y fiscales hasta aquí reseñados constituyen herramientas permanentemente disponibles para el Poder Ejecutivo argentino. Sin embargo, el uso de estos recursos de gobierno no es siempre posible ni tiene siempre la misma eficacia. La eficacia de estos recursos depende de la distribución del poder partidario y del grado de integración política del partido gobernante. Cuanto más favorable al Presidente sea la distribución del poder partidario, mayor será la capacidad del Ejecutivo de obtener legislación de su preferencia y de centralizar la autoridad fiscal en el gobierno federal. Cuanto mayor sea la integración política del partido de gobierno, menor será la capacidad del Ejecutivo de imponer sus preferencias al Congreso y la centralización de la autoridad fiscal a los gobiernos provinciales. Asimismo, la utilización de los recursos fiscales sólo puede hacerse efectiva mientras el Ejecutivo encuentre actores partidarios con incentivos compatibles (es decir, con preferencia por recibir en pago de su cooperación el tipo de recurso fiscal que el Presidente puede ofrecer), y tenga fondos suficientes para financiar los pagos. Esta sección muestra el impacto del presidente en el proceso de toma de decisiones, y la forma en que ha utilizado sus recursos.

2.1. USO Y EFICACIA DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

2.1.1. *El gabinete*

Se ha señalado que la designación de miembros del gabinete puede ser visto de manera multidimensional: sea como una forma de organizar el ejercicio del poder, de establecer vínculos con sectores políticos, económicos o sociales, o como una forma de enviar señales acerca de la forma en que el presidente llevará adelante su agenda legislativa. En el caso argentino, las designaciones ministeriales muestran dos patrones que permiten inferir el tipo de uti-

lización de este recurso realizado por los presidentes. Por un lado, los ministros son elegidos siguiendo un criterio de designación partidista. Por otro lado, los ministros son elegidos solamente a partir de miembros, afiliados o simpatizantes del partido del presidente. La tabla 5 provee información sobre la composición del gabinete de los presidentes argentinos entre 1983 y 2009.

TABLA 5

Composición del gabinete según adscripción partidaria, 1983-2011

Presidente	Partido del presidente	Otros partidos	Independientes	Total
Alfonsín, 1983-1989	26	1	4	31
Menem, 1989-1995	26		8	34
Menem, 1995-1999	14		4	18
De la Rúa, 1999-2001	18	6	3	27
Duhalde, 2002-2003	14	2	1	17
Kirchner, 2003-2007	19			19
Fernández de Kirchner, 2007-2011	22		3	25
TOTAL	139	9	23	171

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de Zelaznik (2001), y su actualización.

Nota: las entradas en las celdas indican cantidad de cargos ministeriales, y no cantidad de personas que ocuparon cargos, por lo que un mismo ministro es contado más de una vez en caso de que haya ocupado más de un cargo.

La tabla muestra que en todo el periodo el 87% de las designaciones ministeriales recayó en miembros de partidos políticos, cuya participación en los gabinetes nunca resultó inferior al 76% (valores alcanzados por Menem, 1989-1995). De esta manera se revela el carácter partidista de las designaciones ministeriales. Es también notorio que 9 de las 23 designaciones de independientes fueron para las carteras de Economía, Producción, u Obras Públicas.

El segundo punto es el carácter predominantemente unipartidista del los gabinetes: el 81% de las designaciones recaen en miembros del partido del presidente. Ello no debería resultar ex-

cepcional dado que, como ya se ha señalado, los presidentes argentinos suelen contar con una base amplia de apoyo en el Congreso, aún cuando no alcancen la mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Este carácter partidista, sin embargo, se expresa de diferente manera en las distintas presidencias. En algunos casos, por ejemplo el gobierno de Menem, o de Alfonsín, las designaciones estuvieron principalmente dirigidas a los sectores que dentro del partido se identificaban con el sector del presidente. En otros casos, los ministros fueron elegidos tratando de acomodar diferentes facciones dentro del partido del presidente, como en el caso del gabinete inicial de Néstor Kirchner.¹²

Hay sólo dos casos de gobiernos multipartidistas en el periodo.¹³ El primero fue el gobierno de coalición de De la Rúa (1999-2001), en el cual además del partido del Presidente (UCR) participaron su socio electoral, el FREPASO y, durante el año 2001, Acción por la República, el partido del entonces designado ministro de economía, Domingo Cavallo. No deja de ser significativo que se trató del caso más extremo de presidentes con contingentes legislativos minoritarios: expresó la situación de un presidente cuyo partido tenía el 34% de los diputados y el 28% de los senadores. Sin embargo, la participación del FREPASO extendía la base legislativa del gobierno hasta acercarlo prácticamente a la mayoría en el caso de la Cámara de Diputados. En este sentido, el poder presidencial en cuanto a contingente legislativo se asemejó más a la experiencia de los países vecinos (Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay) que a los otros casos argentinos de presidentes sin mayoría en el Congreso.

El segundo caso de gabinete multipartidista fue el gobierno de Duhalde (2002-2003), elegido por el Congreso para completar el mandato del presidente renunciante, De la Rúa, sobre la base de una coalición legislativa entre las principales facciones del PJ y de la UCR. Los cargos ocupados por la UCR fueron utilizados no sólo como pago por haber promovido y apoyado la designación de Duhalde como presidente, sino también para compensar la faccionalización del PJ, inmerso en una disputa entre distintos liderazgos.

¹² Aunque se trataba de un gobierno de coalición, esta pauta de acomodación de facciones del partido presidencial puede verse también entre los ministros de De la Rúa que pertenecían a su partido, la UCR.

¹³ Alfonsín nombró a un miembro del PJ como ministro de trabajo, entre abril y septiembre de 1987, pero su participación expresaba el acuerdo del gobierno con sectores sindicales antes que con el PJ.

2.1.2. La productividad y el éxito legislativo de los presidentes

El Poder Ejecutivo argentino tiene un impacto decisivo en la productividad legislativa. Medido por su peso en la producción de leyes, ese impacto está lejos del que tienen los jefes de gobierno de algunas de las democracias parlamentarias en los países desarrollados, o incluso en algunos países presidenciales como Chile. En Argentina, sólo el 45% de las leyes sancionadas entre 1983 y fines de 2009 tuvo como origen proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. No obstante, el rol legislativo del presidente es más amplio, dado que tiene la posibilidad de emitir DNU y decretos delegados, en los que hace uso de facultades delegadas por el propio Congreso. El presidente, entonces, co-legisla con un Congreso que ejerce su rol legislativo, que no se limita a refrendar las iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

La participación conjunta del Presidente y del Congreso en la tarea legislativa se evidencia también analizando el tipo de proyectos sancionados según sus iniciadores. Para el periodo 1999-2007, la iniciativa de los legisladores fue claramente dominante en la mayoría de las áreas de políticas públicas: vivienda, legislación civil, educación, salud y discapacidad, comunicación y vialidad, deportes y turismo, derechos humanos y civiles, medio ambiente, legislación laboral y previsional, transferencia de inmuebles, conmemoraciones, creación de aduanas y juzgados. En cada una de esas áreas, los legisladores presentaron más del 75% de los proyectos que se convirtieron en ley. Por su parte, la iniciativa presidencial fue claramente predominante en los proyectos de importancia menor.¹⁴ Hubo, sin embargo, cinco áreas relevantes en que las iniciativas de ambos poderes estuvieron más equilibradas respecto de la sanción de leyes. En porcentajes de iniciativas originadas en el Ejecutivo, esas áreas son: política impositiva (60%), institucional (48%), legislación penal (45%), economía y producción (34%), y energía (33%). Es sugestivo que este conjunto de áreas de política pública incluye los temas sobre los que la Constitución prohíbe la emisión de DNUs: impuestos, legislación penal, sistema electoral y partidos políticos (institucional).

Los indicadores de productividad muestran la participación del presidente en la producción legislativa global, pero dicen poco respecto del destino de los proyectos presentados por el Ejecutivo.

¹⁴ El presidente introdujo virtualmente el 100 % de los proyectos sancionados referidos a autorización al presidente para salir del país, defensa (entrada y salida de tropas), y relaciones internacionales (acuerdos, convenios y tratados internacionales).

Para ello es más importante la tasa de éxito, esto es la proporción de iniciativas presidenciales sancionadas sobre el total de iniciativas presidenciales. La información aparece en la tabla 6.

TABLA 6
Tasa de éxito de los presidentes, 1983-2007

<i>Presidente</i>	<i>Proyectos presentados</i>	<i>Proyectos aprobados</i>	<i>Tasa de aprobación</i>	<i>Proyectos aprobados durante el mandato</i>	<i>Tasa de aprobación</i>
Alfonsín, 1983-1989	584	401	68,7	332	56,8
Menem, 1989-1999	1.158	680	58,7	595	51,4
De la Rúa, 1999-2001	162	116	71,6	68	42,0
Duhalde, 2002-2003	120	73	60,8	31	25,8
Kirchner, 2003-2007	339	287	84,7	196	57,8
TOTAL	2.363	1.557	65,9	1.222	51,7

FUENTE: Elaboración de los autores sobre las bases de datos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Honorable Senado de la Nación e Información Legislativa.

En la tabla se consideran dos tipos de datos diferentes. El primero es la tasa de éxito bruta, que tiene como denominador a la totalidad de proyectos presentados por el presidente, y cuyo numerador indica cuántos de esos proyectos fueron aprobados. La tasa de éxito bruta para el periodo 1983-2007 es del 66%, colocándose por encima del 50% en todos los periodos presidenciales. Sin embargo, en este dato se incluyen los proyectos aprobados después de que su iniciador hubiera dejado la presidencia. Por eso la tabla también muestra la tasa de éxito neta, que se calcula utilizando el mismo denominador, pero incluyendo en el numerador sólo los proyectos aprobados mientras el presidente que los inició permanecía en su cargo. En este caso, el valor promedio para todo el periodo es del 52%, es decir, que los presidentes sólo obtuvieron

la aprobación de la mitad de sus proyectos: De la Rúa sólo logró la aprobación del 42 % de sus proyectos, y Duhalde del 26 %. Nótese que estos casos se corresponden con el único presidente estrictamente minoritario (De la Rúa) y con el único caso de presidente elegido por el Congreso y no por el electorado (Duhalde).¹⁵

Los datos de la tabla anterior incluyen toda la legislación, sin discriminar su importancia, es por eso que la tabla 7 presenta la tasa de éxito neta para los proyectos considerados relevantes por el propio Ejecutivo en el periodo 1999-2007.¹⁶

TABLA 7

Tasa de éxito de los presidentes en proyectos importantes, 1999-2007

Presidente	Proyectos presentados	Proyectos aprobados durante el mandato	Tasa de aprobación
De la Rúa, 1999-2001	61	26	42,6
Duhalde, 2002-2003	68	21	30,9
Kirchner, 2003-2007	166	92	55,4
TOTAL	295	139	47,1

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de Bonvecchi y Zelaznik (2009).

La tabla muestra que las variaciones no son dramáticas, salvo para el caso de Duhalde. De nuevo, el éxito de Kirchner, el único de los tres presidentes que contó con el apoyo de una mayoría en ambas cámaras del Congreso durante la mayor parte de su gobierno, es considerablemente mayor que el obtenido por sus antecesores, que contaron con una base de apoyo más pequeña y menos homogénea.

La evidencia presentada muestra un éxito relativo del Ejecutivo en la sanción de sus proyectos de ley, así como una importante

¹⁵ Adicionalmente, nótese que ambos presidentes son los únicos casos de gobiernos basados en coaliciones interpartidarias: en el caso de De la Rúa, la coalición de gobierno entre el partido del presidente (UCR) y el FREPASO; en el caso de Duhalde, la coalición legislativa entre una de las facciones del partido del presidente (PJ) y la facción mayoritaria de la UCR.

¹⁶ Se excluyen como no relevantes los acuerdos internacionales, homenajes, autorizaciones para que el presidente pueda salir del país, y transferencias de inmuebles.

variabilidad relacionada con la naturaleza del apoyo legislativo de cada uno de los presidentes. En todos los casos, el Congreso importa, y aunque poseer un contingente legislativo mayoritario no garantiza la aprobación de todos los proyectos del presidente, permite aumentar el éxito respecto de los presidentes cuyo contingente legislativo se coloca por debajo de la mayoría.

La tasa de éxito no provee evidencia acerca de la capacidad que haya tenido el presidente para preservar el contenido de los proyectos sancionados. La tabla 8 muestra la tasa de modificación de los proyectos relevantes iniciados por los presidentes entre 1999 y 2007.

TABLA 8

Modificaciones a legislación importante iniciada por el presidente, 1999-2007

Presidente	Proyectos aprobados	Proyectos modificados	Tasa de modificación
De la Rúa, 1999-2001	26	19	73,1
Duhalde, 2002-2003	21	18	85,7
Kirchner, 2003-2007	92	56	62,2
TOTAL	136	93	68,4

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de Bonvecchi y Zelaznik (2009).

Aquí aparece el mismo patrón ya señalado. Por un lado, el Congreso interviene activamente en la redacción de las leyes a través de las modificaciones introducidas durante el trámite parlamentario. De hecho, el Congreso sancionó con modificaciones el 68 % de los proyectos presidenciales relevantes. Por otro lado, la frecuencia de las modificaciones varía inversamente con la base de apoyo legislativo del presidente. Es importante resaltar, sin embargo, que las mayorías de las modificaciones introducidas por el Congreso no alteró de manera sustancial el contenido de la propuesta original del presidente (Bonvecchi y Zelaznik, 2009).

Respecto de los proyectos no aprobados, es notable el hecho de que raramente algún proyecto del Ejecutivo haya sido explícitamente rechazado por el Congreso. Entre 1983 y fines de 2009, ello ocurrió sólo en tres ocasiones: el proyecto de reforma sindical de Alfonsín

en 1984, un proyecto de Menem para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina en 1992, y el proyecto de aprobación de la resolución 125 de Fernández de Kirchner en 2008, que establecía un nuevo sistema de retenciones impositivas a las exportaciones. El resto de los proyectos que no logró sanción fue quedando de lado a lo largo del proceso legislativo. De hecho, en el periodo 1999-2007, el 53% de los proyectos iniciados por el presidente que no se sancionaron murió en comisión en la cámara de origen.

2.1.3. Los vetos

El presidente ha hecho uso recurrente del veto como herramienta destinada a evitar acciones del Congreso sobre las cuales se oponía. La tabla 9 muestra la frecuencia de vetos según tipo (parcial o total), y según origen de la ley vetada (Ejecutivo o Legislativo).

TABLA 9

Vetos totales y parciales según origen de la iniciativa, 1983-2009

Presidente	Veto total		Veto parcial		Total (%)
	Ejecutivo	Legislativo	Ejecutivo	Legislativo	
Alfonsín, 1983-1989	0	37	1	11	49 (13%)
Menem, 1989-1995	0	47	27	34	108 (28%)
Menem, 1995-1999	0	44	14	28	86 (23%)
De la Rúa, 1999-2001	0	26	9	11	46 (12%)
Duhalde, 2002-2003	0	13	11	13	37 (10%)
Kirchner, 2003-2007	1	12	12	14	39 (10%)
Fernández de Kirchner, 2007-	0	1	3	13	17 (4%)
TOTALES	1	180	77	124	382

FUENTE: Elaboración de los autores sobre las bases de datos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Honorable Senado de la Nación e Información Legislativa.

Todos los presidentes han hecho uso del poder de veto de manera extensiva. Los vetos presidenciales han sido predominantemente utilizados contra iniciativas originadas en el Poder Legislativo (80% de los vetos) y, en menor medida, para «limpiar» las iniciativas del Ejecutivo modificadas por el Congreso. Tal como muestra

la tabla 9, el presidente ha vetado de manera total sólo una ley originada por el mismo presidente, y casi dos tercios de los vetos parciales (62%) fueron dirigidos contra iniciativas del Congreso.¹⁷ El período que abarcan las dos presidencias de Menem fue durante el cual se utilizaron más frecuentemente los vetos de cualquier tipo (194 vetos, 50,5% del total de vetos desde 1983), aunque hay que tener en cuenta que fue el presidente que gobernó durante más años.

Dado que durante la mayor parte del período analizado el PJ ocupó la presidencia no es curioso que los presidentes peronistas hayan utilizado el veto con más frecuencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los gobiernos del PJ se han caracterizado por tener una base de apoyo legislativo más amplia que los radicales, por lo que no deja de ser significativo que el 87% de los vetos contra leyes iniciadas por el Ejecutivo haya sido durante presidencias peronistas. La tabla 10 ofrece una mirada más detallada sobre el origen de las iniciativas vetadas desde 1983.

TABLA 10

Vetos según origen de la iniciativa, 1983-2009 (porcentajes)

Presidente	Ejecutivo	Legislativo			Total
		Partido de gobierno	Partido de gobierno + oposición	Partidos de la oposición	
Alfonsín, 1983-1989	2,0	20,4	22,4	55,1	100
Menem, 1989-1995	25,0	23,1	25,9	25,9	100
Menem, 1995-1999	16,3	37,2	23,2	23,2	100
De la Rúa, 1999-2001	19,5	19,6	23,9	36,9	100
Duhalde, 2002-2003	29,7	32,4	10,8	27,0	100
Kirchner, 2003-2007	33,2	20,5	23,1	23,1	100
Fernández de Kirchner, 2007-	17,6	29,4	5,9	47,1	100

FUENTE: Elaboración de los autores sobre las bases de datos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Honorable Senado de la Nación e Información Legislativa.

¹⁷ La curiosidad de vetar una ley con origen en el Ejecutivo no se debió a las modificaciones introducidas por el Congreso, sino a que la ley vetada modificaba otra ley que había sido recientemente derogada.

De la tabla 10 es curioso notar que durante la mayoría del período los vetos dirigidos contra proyectos iniciados por el Ejecutivo o el partido del presidente constituyen la mayoría. Sin embargo, esa tendencia es más aguda durante las presidencias peronistas que durante las radicales: sólo el 22 % de los vetos de Alfonsín y el 39 % de los de De la Rúa estaban dirigidos contra proyectos iniciados por el Ejecutivo o exclusivamente por el partido del gobierno. De hecho, durante el gobierno de Alfonsín la mayoría de los vetos fueron contra proyectos iniciados exclusivamente por legisladores de la oposición (55 %), seguido de cerca por el período de Fernández de Kirchner (a diciembre de 2009, 47 %).

Hasta aquí la utilización del veto por parte del Ejecutivo. ¿Cuál ha sido la respuesta del Congreso frente a los vetos? La tabla 11 presenta información respecto de las insistencias.

TABLA 11

Insistencias, según iniciativa, 1983-2009 (porcentajes)

Presidente	Vetos	Insistencias		Total	Insistencias / vetos (%)
		Ejecutivo	Legislativo		
Alfonsín, 1983-1989	49	0	1	1	2,0
Menem, 1989-1995	108	3	11	14	13,0
Menem, 1995-1999	86	3	13	16	18,6
De la Rúa, 1999-2001	46	0	6	6	13,0
Duhalde, 2002-2003	37	1	1	2	5,4
Kirchner, 2003-2007	39	0	0	0	0,0
Fernández de Kirchner, 2007-	17	0	0	0	0,0
TOTALES	382	7	32	39	10,2

FUENTE: Elaboración de los autores sobre las bases de datos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Honorable Senado de la Nación e Información Legislativa.

La tabla muestra que el Congreso sólo ha insistido exitosamente en el 10 % de los vetos emitidos por el presidente, sin que haya diferencias apreciables entre la capacidad de insistir vetos a leyes iniciadas por el Ejecutivo o el Legislativo. Ello pone de

relieve el valor del decreto como instrumento reactivo, que permite al Ejecutivo bloquear efectivamente las decisiones del Congreso que lo alejan de sus preferencias. Es notorio que durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner el Congreso no haya insistido con éxito ninguna ley, y que incluso presidentes con bases legislativas poco sólidas, como Alfonsín y Duhalde, hayan podido mantener la mayoría de sus vetos.

2.1.4. Los DNU

Los apartados anteriores mostraron el impacto de los presidentes argentinos en la producción legislativa, ya sea iniciando leyes, como vetando leyes no deseadas. Sin embargo, se ha señalado que los presidentes argentinos poseen la capacidad de crear normas de carácter legislativo, capaces de cambiar de forma inmediata el *status quo* sin necesidad de pasar por el Congreso, o contar con una delegación legislativa previa. Aunque diseñado para usarse de manera excepcional, los decretos de necesidad y urgencia constituyen un instrumento normal de toma de decisiones por parte del presidente. La tabla 11 presenta la información sobre la frecuencia de su utilización, según presidencia.

Se ha señalado que es recién con la presidencia de Menem que los DNUs se constituyen en un instrumento normal, más que excepcional, de toma de decisiones y ello se ve reflejado en el hecho de que Alfonsín haya sido el presidente que menos decretos haya emitido durante el actual período democrático. Es de notar, sin embargo, que la presidencia de Fernández de Kirchner tampoco ha hecho uso frecuente de ese instrumento, a pesar de que el mismo se encuentra más establecido.

El uso de los DNU se encuentra escasamente relacionado con el contingente legislativo de los presidentes. Kirchner ha emitido una gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia a pesar de contar con una mayoría legislativa en ambas cámaras durante la mayor parte de su presidencia, al igual que lo hizo De la Rúa, aunque con menor frecuencia, a pesar de encabezar un gobierno de coalición que no llegaba a contar con la mayoría en ninguna de las dos cámaras. También es de notar que la respuesta típica del Congreso a la emisión de los DNU ha sido el silencio legislativo, especialmente antes de la aprobación del mecanismo de control legislativo de los DNU en julio de 2006.

TABLA 12

Decretos de necesidad y urgencia por presidente, 1983-2010

Presidentes	DNU	Meses	DNU por mes
Alfonsín, 1983-1989	10	68	0,1
Menem, 1989-1995	167	72	2,3
Menem, 1995-19995	107	54	2,0
De la Rúa, 1999-2001	62	24	2,6
Duhalde, 2002-2003	155	17	9,1
Kirchner, 2003-2007	236	54	4,4
Fernández de Kirchner, 2007-	15	35	0,4
TOTAL	752	324	2,3

NOTA: Desde el 10-12-1983 al 10-10-2010.

FUENTE: Para los decretos emitidos entre 10-12-1983 y 24-08-1994, Ferreira Rubio y Goretti (1996). En este período se excluyen 170 decretos que pueden ser considerados como de necesidad y urgencia por su contenido, pero que no fueron emitidos como tales, lo que Ferreira Rubio y Goretti denominan «decretos no reconocidos». Para los decretos emitidos a partir de 24-08-1994, elaboración propia a partir de información provista por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. No se incluyen los 6 DNU emitidos durante la presidencia interina de Adolfo Rodríguez Saá.

Una forma de medir el impacto del uso del poder de decreto es el Índice de Iniciativa Legislativa estándar (SLI, por Standard Legislative Initiative).¹⁸ El SLI calcula la proporción de iniciativas de leyes del presidente respecto de la totalidad de normas de carácter legislativo impulsadas por el presidente (proyectos de ley y decretos). El índice varía entre 1 y 0. Un valor alto del SLI indica que el presidente prefiere utilizar la vía legislativa antes que el decreto. Cuanto menor es el índice, mayor es la utilización de decretos antes que proyectos de ley como vía para producir un impacto legislativo. La tabla 13 muestra los valores de SLI, por presidencia, considerando todas las iniciativas de ley presentadas por el presidente, y sólo las iniciativas relevantes.

La variabilidad en los valores de SLI evidente en la tabla indica que diferentes presidentes han optado por un balance par-

¹⁸ Ver Amorim Neto, Cox y McCubbins, 2003.

TABLA 13

Índice de iniciativa legislativa estándar, por presidente, 1983-2010

Presidente	SLI (todos los proyectos)	SLI (proyectos relevantes)
Alfonsín, 1983-1989	0,98	n.d.
Menem, 1989-1999	0,81	n.d.
De la Rúa, 1999-2001	0,72	0,50
Duhalde, 2002-2003	0,44	0,30
Kirchner, 2003-2007	0,59	0,41
Fernández de Kirchner, 2007-	0,92	n.d.

n.d.: no disponible.

Los proyectos relevantes excluyen acuerdos internacionales, homenajes, autorizaciones para que el presidente pueda salir del país, y transferencias de inmuebles.

FUENTE: Cálculos propios sobre datos de las tablas 7, 8 y 13.

ticular entre iniciar leyes o emitir decretos. La presidencia de Alfonsín es la que menos ha optado por la alternativa del decreto, lo cual es explicable por el hecho de que la emisión de DNU no estaba aún establecida como una herramienta normal de toma de decisiones. Sin embargo, la presidencia de Fernández de Kirchner se caracteriza por tener valores de SLI muy cercanos a los de Alfonsín, a pesar de que los DNU se han convertido ya en un instrumento de rutina. El radical de la Rúa y el peronista Menem son los otros dos presidentes con valores de SLI bastante superiores a 0,5. Es importante notar que la tabla también muestra, para tres de las presidencias, el SLI calculado sólo sobre las propuestas legislativas relevantes. En este caso, es notable que la proporción de iniciativas legislativas respecto de decretos desciende hasta colocarse en niveles que no superan valores de 0,5, lo cual indica que el impacto de los decretos es mayor cuando el foco se pone sobre iniciativas de importancia.

2.2. USO Y EFICACIA DE LOS RECURSOS FISCALES

El uso de los recursos fiscales por parte de los presidentes argentinos puede apreciarse mejor en el análisis de las leyes de contenido fiscal a cuya sanción han sido típicamente aplicados

(Bonvecchi, 2010). Todos los presidentes argentinos utilizaron transferencias intergubernamentales para pagar el apoyo de las provincias a iniciativas de contenido fiscal promovidas por el gobierno nacional –reformas impositivas, cambios en las reglas del federalismo fiscal, reformas de la legislación presupuestaria–. Sin embargo, no todos los presidentes utilizaron transferencias del mismo tipo ni en las mismas proporciones, habiendo incluso variaciones a lo largo de un mismo período presidencial. Los recursos fiscales de mayor discrecionalidad han sido utilizados con más frecuencia cuando los presidentes enfrentaron situaciones minoritarias en el Congreso y cuando sus partidos en el gobierno experimentaron caídas en su nivel de integración política como partidos nacionales.

La tabla 14 muestra la contribución de distintos tipos de recursos fiscales a la aprobación de leyes de contenido fiscal en las presidencias de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. La columna de la derecha presenta el porcentaje de leyes fiscales presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso en cada año. Las columnas centrales indican la cantidad de veces que se utilizó cada tipo de transferencia –de alta discrecionalidad presidencial, media discrecionalidad presidencial y baja discrecionalidad presidencial– para obtener la aprobación de una ley de contenido fiscal en cada año.

Esta tabla muestra varios patrones recurrentes. El primero: los presidentes utilizaron más transferencias de alta discrecionalidad (ADP) para obtener la aprobación de leyes fiscales cuando enfrentaron una situación minoritaria en el Congreso. Ese fue el caso de Fernando de la Rúa en 2000 y 2001 cuando debió lidiar con una mayoría opositora en el Senado; el caso de Duhalde cuando debió tratar con una panoplia de facciones de los dos partidos nacionales en 2002; y el caso de Kirchner en 2006 cuando debió convertir la débil primera minoría obtenida en las elecciones de 2005 en una mayoría consistente. Los años 1991, 1998 y 1999 aparecen como anomalías, aunque en rigor sus condiciones fueron similares a las de 2002: un presidente justicialista debió tratar con un Partido Justicialista fuertemente dividido que complicó el funcionamiento coordinado de su primera minoría en la Cámara de Diputados. El segundo patrón recurrente es la contracara del primero: los presidentes utilizaron recursos fiscales de menor discrecionalidad (MDP y BDP) mientras mantuvieron mayorías o primeras minorías estables en el Congreso. Ese fue el caso de Menem entre 1992 y 1997, y

TABLA 14

Tipos de transferencias intergubernamentales, aprobación de leyes fiscales y nacionalización partidaria

Año	ADP	MDP	BDP	Leyes fiscales aprobadas (%)	PNS partido de gobierno
1990				16,67	0,88
1991	2			20,00	0,88
1992			3	22,22	0,88
1993		1		25,00	0,88
1994		1		55,56	0,84
1995		1	7	66,67	0,84
1996		1		44,44	0,82
1997				62,50	0,82
1998	5		1	54,55	0,81
1999	1			5,00	0,81
2000	4			46,67	0,76
2001	2			50,00	0,76
2002	4	1	1	38,89	0,68
2003				44,44	0,68
2004	1	5		75,00	0,76
2005	1	3	1	41,67	0,76
2006	5	1	3	57,14	0,73

Referencias: ADP (Alta Discrecionalidad Presidencial), MDP (Media Discrecionalidad Presidencial), BDP (Baja Discrecionalidad Presidencial).

FUENTE: Elaboración sobre datos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y Bonvecchi (2010).

el de Kirchner en 2004-2005 y 2007. El tercer patrón recurrente es la relación directa entre productividad legislativa y uso de recursos discrecionales: a mayor uso de transferencias discrecionales, mayor proporción de iniciativas fiscales del Ejecutivo aprobadas. Con la excepción de las leyes obtenidas por Menem utilizando transferencias de baja discrecionalidad en medio de la crisis económica

de 1995, los mayores porcentajes de aprobación de leyes fiscales se corresponden con usos más intensos de transferencias de alta y media discrecionalidad presidencial.

La tabla también permite comparar la frecuencia de uso de cada tipo de transferencia intergubernamental con la evolución del indicador de integración política de los partidos, el índice de nacionalización partidaria (Party Nationalization Score, PNS) desarrollado por Jones y Mainwaring (2003). Según puede apreciarse, el uso de transferencias de alta discrecionalidad presidencial varía de manera inversa a la nacionalización del partido de gobierno: a menor nacionalización, mayor uso de transferencias altamente discrecionales. Ese fue el caso con Menem y el PJ en 1998-99, con de la Rúa y la UCR en 2000-01, con Duhalde y el PJ en 2002, y con Kirchner y el PJ en 2006-08. Cuanto más complica la desnacionalización la coordinación en los bloques legislativos gubernamentales, más recurre el Ejecutivo a transferencias de creciente grado de discrecionalidad para obtener aprobación a sus iniciativas. De ahí el escaso uso dado por los presidentes a las transferencias de baja discrecionalidad desde fines de los años 90.

El uso de estos recursos fiscales por parte de los presidentes ha permitido una creciente centralización de la autoridad fiscal en el Poder Ejecutivo Nacional. Esta centralización puede medirse a través del número de leyes aprobadas que confiere al Presidente autoridad para las bases y tasas de los impuestos, distribuir su recaudación, modificar la asignación de partidas presupuestarias y ampliar o disminuir el presupuesto. La tabla 15 muestra la contribución de cada tipo de transferencia intergubernamental a la sanción de leyes que generaron distintos grados de centralización de la autoridad fiscal. Se entiende por *centralización limitada* todo incremento de la autoridad fiscal del Poder Ejecutivo Nacional que se encuentre limitado por reglas o controles institucionales explícitos –tales como criterios para la manipulación de bases y tasas impositivas o requisitos de aprobación legislativa para las modificaciones presupuestarias. En cambio, se entiende por *mayor centralización* todo incremento de la autoridad fiscal del Presidente que no se encuentre sujeto a reglas o controles explícitos –tal como la delegación ilimitada para modificar tasas y exenciones impositivas. La *descentralización* consiste en la devolución de autoridad fiscal al Congreso o los gobiernos provinciales.

TABLA 15

Centralización de la Autoridad Fiscal, Tipos de Transferencias Intergubernamentales y Nacionalización Partidaria

Año	Mayor centralización	Centralización limitada	Descentralización	ADP	MDP	BDP	PNS partido de gobierno
1988	1	3		2		2	0,88
1989	5						0,88
1990	1	1					0,88
1991	2			2			0,88
1992	1	3				3	0,88
1993	1	1			1		0,88
1994	4	2			1		0,84
1995	4				1	7	0,84
1996	5	4			1		0,82
1997	5	1					0,82
1998	2			5		1	0,81
1999	4			1			0,81
2000	5			4			0,76
2001	2	2		2			0,76
2002	6	1		4	1	1	0,68
2003	1		2				0,68
2004	6		1	1	5		0,76
2005	9		1	1	3	1	0,76
2006	1		1	5	1	3	0,73
2007			1	1	4		0,73
2008			1	2			0,73

Referencias: ADP (Alta Discrecionalidad Presidencial), MDP (Media Discrecionalidad Presidencial), BDP (Baja Discrecionalidad Presidencial).

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de Información Legislativa del Ministerio de Economía para grados de centralización y Bonvecchi (2010) para transferencias intergubernamentales.

Esta tabla muestra una asociación entre centralización de la autoridad fiscal y discrecionalidad de las transferencias intergubernamentales: la creciente proporción de leyes de mayor centralización por sobre el resto de la legislación fiscal se corresponde con el creciente uso de transferencias de alta o media discrecionalidad presidencial. Sin embargo, este patrón se encuentra circunscripto al período 1998-2005; en la década del 90, la mayor centralización de la autoridad fiscal fue pagada por transferencias de menor discrecionalidad presidencial; y en la segunda mitad de los 2000 cayó la proporción de leyes centralizadoras y creció la de leyes descentralizadoras de la autoridad fiscal. Una explicación posible de estas variaciones es el tamaño de la coalición legislativa oficialista. Mientras el gobierno de Menem mantuvo mayoría en el Senado y primera minoría en la Cámara de Diputados consiguió centralizar la autoridad fiscal en el Ejecutivo recurriendo a sus contingentes parlamentarios; de ahí que utilizara menos transferencias intergubernamentales y de menor discrecionalidad para asegurar la aprobación de sus iniciativas. Los presidentes de la Rúa y Duhalde, en cambio, debieron lidiar con situaciones de gobierno dividido que los forzaron a utilizar transferencias con mayor nivel de discrecionalidad. También el presidente Kirchner recurrió a transferencias altamente discrecionales cuando en 2006 debió construirse una mayoría consistente en la Cámara de Diputados –pero estas transferencias no pagaron, a diferencia de los gobiernos anteriores, una mayor centralización de la autoridad fiscal sino una combinación entre mayor centralización y descentralización. Esta anomalía puede, no obstante, explicarse observando los cambios en la integración de los partidos.

La tabla también permite comparar el grado de centralización fiscal de las leyes aprobadas con la evolución del índice de nacionalización partidaria de los principales partidos argentinos. La comparación sugiere que la centralización de la autoridad fiscal varía de manera inversa a la nacionalización de los principales partidos políticos: a menor nacionalización, mayor centralización. Desde esta perspectiva puede apreciarse que la combinación entre leyes descentralizadoras y menor cantidad de leyes de alta centralización de la autoridad fiscal se corresponde con una estabilización en los índices de nacionalización partidaria. Ello aparece, en principio, como consistente con los incentivos que el Presidente y los partidos en el Congreso enfrentan en tal situación: el Presidente necesita centralizar autoridad fiscal para asegurar la aprobación de sus iniciativas;

los partidos necesitan descentralizar autoridad fiscal para maximizar beneficios para sus electorados locales o sectoriales; y ninguna de las partes prevé en lo inmediato una modificación de ese equilibrio. Tales incentivos son, pues, compatibles con producir legislación que centralice la autoridad fiscal en el Ejecutivo junto con otra legislación que devuelva parte de esa autoridad al Congreso y a las provincias.

3. Conclusiones

Este capítulo ha mostrado que el régimen político argentino se encuentra atravesado por dos tensiones esenciales. Por una parte, la tensión entre recursos de gobierno y condiciones para su uso: el régimen político confiere al Presidente recursos para gobernar de manera unilateral, pero condiciona su utilización a la distribución del poder partidario. Por otra parte, la tensión entre el uso de los recursos de gobierno y sus efectos sobre el funcionamiento del régimen político: los recursos de gobierno permiten al Presidente disciplinar políticamente a legisladores y gobernadores así como centralizar la autoridad fiscal, pero el uso pleno de estos recursos puede alterar el equilibrio entre los actores principales del régimen político y movilizarlos, eventualmente, a resistir o limitar el poder presidencial. El entrecruzamiento de ambas tensiones marca el ritmo de funcionamiento del presidencialismo argentino.

La tensión entre recursos de gobierno y condiciones para su uso ha podido apreciarse en el análisis de la utilización de los vetos y los decretos de necesidad y urgencia por parte de los presidentes argentinos en el actual período democrático. Los vetos permiten a los presidentes acercar la producción legislativa a sus preferencias cuando enfrentan situaciones de gobierno dividido o minoritario, y que tanto los vetos como los decretos sirven para alcanzar resultados equivalentes cuando los presidentes deben lidiar con partidos de gobierno faccionalizados, es decir, con baja cohesión.

La tensión entre el uso de los recursos de gobierno y el funcionamiento del régimen político ha podido apreciarse en la producción de legislación fiscal. El trabajo mostró que el uso de transferencias intergubernamentales crecientemente discrecionales por parte de los presidentes permitió un incremento en la centralización de la autoridad fiscal en el gobierno federal. Sin embargo, esa tendencia a la centralización ha variado con la integración de los partidos políticos: ha sido menor cuando la integración fue mayor, pero también

ha sido contrapesada por tendencias descentralizadoras en épocas de baja integración política de los partidos. Esta variación puede plausiblemente interpretarse como indicadora de una reacción de los gobiernos provinciales y de los propios legisladores nacionales al crecimiento de la autoridad fiscal del Presidente: el fortalecimiento del poder fiscal del Ejecutivo nacional debe ser compensado a los actores políticos subnacionales con recursos que les permitan proseguir, con alguna autonomía, sus propias carreras políticas.

Estas dos tensiones esenciales entre los recursos de gobierno, su utilización y sus efectos permiten caracterizar, siquiera de manera preliminar, al presidencialismo argentino como un régimen político en que el Poder Ejecutivo tiene a su disposición recursos para superar en forma condicional los problemas típicos de la división de poderes, pero no para transformar al presidente en un «dictador electivo».

Bibliografía

- ALEMÁN, Eduardo y CALVO, Ernesto (2008). «Analyzing Legislative Success in Latin America: The Case of Argentina», en O'DONNELL, Guillermo *et al.* (eds.). *New Voices in the Study of Democracy in Latin America*, Woodrow Wilson Center Reports on the Americas # 19, Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- ALTMAN, David (2000). «The Politics of Coalition Formation and Survival in Multiparty Presidential Democracies», *Party Politics* 6:3, pp.259-283.
- AMORIM NETO, Octavio (2002). «Presidential Cabinets and Legislative Cohesion in Brazil», en MORGENSTERN, SCOTT y NACIF, Benito (eds.). *Legislative Politics in Latin America*, New York: Cambridge University Press.
- AMORIM NETO, Octavio (2006a). «The Presidential Calculus: Executive Policy Making and Cabinet Formation in the Americas», *Comparative Political Studies* 39:4, pp.415-424.
- AMORIM NETO, Octavio (2006b). *Presidencialismo e Governabilidade nas Américas*, Río de Janeiro: Konrad Adenauer/FGV.
- AMORIM NETO, Octavio; COX, Gary y McCUBBINS, Mathew (2003). «Agenda Power in Brazil's Camara dos Deputados, 1989-98», *World Politics* 55:4.
- BONVECCHI, Alejandro (2010). «The Political Economy of Fiscal Reform in Latin America: The Case of Argentina», *Inter-American Development Bank Research Department Working Paper* (de próxima publicación) Washington DC.
- BONVECCHI, Alejandro y LODOLA, Germán (2010). «The Dual Logic of Intergovernmental Transfers: Presidents, Governors, and the Politics of

- Coalition Building in Argentina», mimeo, Buenos Aires: Universidad Torcuato Di Tella.
- BONVECCHI, Alejandro y ZELAZNIK, Javier (2006). *La Construcción de la Mayoría Legislativa Kirchnerista*, Buenos Aires: PENT.
- BONVECCHI, Alejandro y ZELAZNIK, Javier (2009). «When Ayes sound like Nays? Measuring Legislative Input on Presidential Agendas, Argentina, 1999-2007», Paper presentado para el *21st World Congress of Political Science*, Santiago, Chile, 12-16 de julio.
- CALVO, Ernesto (2007). «The Responsive Legislature: Public Opinion and Law Making in a Highly Disciplined Legislature», *British Journal of Political Science*, 37:2, pp.263-280.
- CHASQUETTI, Daniel (2008). *Democracia, presidencialismo y partidos políticos en América Latina: evaluando la «difícil combinación»*, Montevideo: Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.
- CHEIBUB, José Antonio (2007). *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- DEHEZA, Grace Ivana (1997). *Gobiernos de Coalición en el Sistema Presidencial: América del Sur*, Tesis doctoral, European University Institute, Florencia.
- EATON, Kent (2001). «The Logic of Congressional Delegation: Explaining Argentine Economic Reform», *Latin American Research Review*, 36:2, pp.97-117.
- EPSTEIN, David y O'HALLORAN, Sharyn (1999). *Delegating Powers. A Transaction-Cost Politics Approach to Policymaking under Separate Powers*, Cambridge: Cambridge University Press.
- FERREIRA RUBIO, Delia y GORETTI, Matteo (1996). «Cuando el Presidente gobierna solo. Menem y los decretos de necesidad y urgencia hasta la Reforma Constitucional (julio 1989 -agosto 1994)», *Desarrollo Económico* 36:141.
- FILIPPOV, Mikhail; ORDESHOOK, Peter y SHVETSOVA, Olga (2004). *Designing Federalism - A Theory of Self-Sustainable Federal Institutions*, Cambridge: Cambridge University Press.
- JONES, Mark (1995). *Electoral Laws and the Survival of Democracies*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- JONES, Mark (2002). «Explaining the High Level of Party Discipline in the Argentine Congress», en Morgenstern, S. y Nacif, B. (eds.) *Legislative Politics in Latin America*, Cambridge: Cambridge University Press.
- JONES, Mark y MAINWARING, Scott (2003). «The Nationalization of Parties and Party Systems: an empirical measure and an application to the Americas», *Party Politics*, 9:2.

- LEIRAS, Marcelo (2006). *Todos los Caballos del Rey – La Integración de los Partidos Políticos y el Gobierno Democrático de la Argentina, 1995-2003*, Buenos Aires: Prometeo.
- LUPHART, Arend (1994). «Presidentialism and Majority Democracies: Theoretical Observations», en LINZ, Juan J. y VALENZUELA, Arturo (eds.). *The Failure of Presidential Democracy*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- LINZ, Juan (1994). «Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?», en LINZ, Juan J. y VALENZUELA, Arturo (eds.). *The Failure of Presidential Democracy*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- MAINWARING, Scott (1993). «Presidentialism, Multipartyism and Democracy. The Difficult Combination», *Comparative Political Studies* 26:2, pp.198-228.
- MAINWARING, Scott y SHUGART, Matthew (eds.) (1997). *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge: Cambridge University Press.
- MAYHEW, David (1991). *Divided we Govern*. New Heaven: Yale University Press.
- MUSTAPIC, Ana María (2000). «Oficialistas y Diputados: las Relaciones Ejecutivo-Legislativo en la Argentina», *Desarrollo Económico* 156, pp.571-595.
- MUSTAPIC, Ana María (2002). «Oscillating Relations: President and Congress in Argentina», en MORGENSTERN, Scott y NACIF, Benito (eds.). *Legislative Politics in Latin America*, Cambridge: Cambridge University Press, pp.23-47.
- NEGRETTO, Gabriel (2002). «¿Gobierna solo el presidente? Poderes de decreto y diseño institucional en Brasil y Argentina», *Desarrollo Económico* 42:167.
- RODRÍGUEZ, Jesús y BONVECCHI, Alejandro (2006). «El Papel del Poder Legislativo en el Proceso Presupuestario Argentino (1984-2004)», *Desarrollo Económico* 180, pp. 487-521.
- SHUGART, Matthew y CAREY, John (1992). *Presidents and Assemblies*. New York: Cambridge University Press.
- SPILLER, Pablo T. y TOMMASI, Mariano (2007). *The Institutional Foundations of Public Policy in Argentina. A Transactions Cost Approach*, Cambridge: Cambridge University Press.
- STROM, Kaare (1990). *Minority Government and Majority Rule*, Cambridge: Cambridge University Press.
- VALENZUELA, Arturo (1993). «Latin America: Presidentialism in Crisis», *Journal of Democracy* 4:4, pp.3-16.
- ZELAZNIK, Javier (2001). *The Building of Coalitions in the Presidential Systems of Latin America*, Tesis doctoral (inédita). University of Essex, Colchester.

EL PRESIDENCIALISMO MODERNO EN BRASIL¹

OCTAVIO AMORIM NETO

1. Introducción

Se ha considerado tradicionalmente que en Estados Unidos impera el modelo arquetípico de gobierno presidencial. Hasta que, hace algunos años, el politólogo italiano Sergio Fabbrini (1999) argumentó que esta visión tradicional era inexacta, ya que en un modelo de moderno gobierno presidencial, el presidente es políticamente predominante en todas las áreas decisorias, situación ésta que no se verifica en EE.UU. En este país, por ejemplo, el presupuesto es controlado por el Congreso. Para Fabbrini, este país no tiene ni un moderno sistema presidencial ni un viejo sistema de separación de poderes; lo que posee en realidad es un *sistema de gobierno separado*, en la medida en que ha ensayado, históricamente, diferentes equilibrios institucionales entre el Ejecutivo y la Legislatura. Cabe también destacar que ni siquiera el aumento de protagonismo de la presidencia desde la década de 1930 ha eliminado la independencia del Congreso (Fabbrini, 1999:113).

Según los criterios de Fabbrini, el nuevo régimen democrático brasileño (iniciado en 1985) sería un ejemplo claro de un moderno gobierno presidencial. En el gigante sudamericano, el presidente, al mismo tiempo que disfruta de la gran legitimidad que le confiere su elección directa por el pueblo, goza de amplias prerrogativas constitucionales relativas tanto a la política interior como a la política exterior. De la misma forma, controla el vasto aparato burocrático de la administración pública a nivel federal. Consecuentemente, el Poder Ejecutivo es el centro de gravedad del régimen político.

En el caso brasileño, la centralidad del Poder Ejecutivo deriva no sólo de la estructura constitucional, sino también de

¹ Algunas partes de este capítulo contienen material ya publicado en Amorim Neto (2007a; 2007b; 2008). El autor agradece la labor de Marcelo Vieira, como asistente de investigación.